އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހިމާޔަތުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުން ވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބިދޭ [illegible] ޤަބޫލުކުރުމަށް ދުން ސާބިތުވާކަމާއި، ވަގުތުން ސުލޫކުން ޖެއްސާ ނުބެހި ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ފަސްމަންޒަރު

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ސަވާރިމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ކުރުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެ އެނދުން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއަށް އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލައި، ހުރުމުން ނޭދި ޖިންސީ ގުޅުން ފެއްދި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ދޮރުދޮރި ޚިލާފަށް ކޮއްކޮއެއް އެތަނަށް އައުމުން އިޒާމް ޒާހިރު ފިލައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޝަރީޢަތް

މި ޝަރީޢަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުށްވެރިކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކޯޓުން ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިބަހުން ބާރުލިބިދޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށް ފެނުނު (2 ދެއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޮނަންޓްގެ ދެ ސައިޓެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓެއް އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޗާޖުކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޖާހިދު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ބަމޫޖިބު، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާހިދު 13 ޖެނުއަރީ 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރުން ހުސައިން މަޒީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިލު މުހައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢުރީފުކޮށްދީފައިވާ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިހާ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެތެރެވެއްޖެނަމަ ހުރުމަތް ނުހުރި ވައްދުން ކަމަށް ބެލެވޭނެއިރު، އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖަށް ވައްދާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިނުވާ ކަމަށާއި، ޖިންސީ ގުނަވަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާފައިވާކަމަށް ހެކިތަކުން ސާބިތުނުވާ ނަމަވެސް، ތުހުމަތު ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޝަރީޢަތުގައި ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ހެކިވެރިޔާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/83 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގި ސާމްޕަލުން އިޖާމް ޖާހިދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނު ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައިތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެ ހެކިތައް ނޫން ކަމަށާއި، ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކި ކުރާ ވަޒަނެއް ނުދީ ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާނާއި އޭނާގެ މައިމަންމަގެ ބަޔާނާއި ދެމެދު ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި، ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އާއިލާގެ މީހުން ދިން ބަޔާންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ ހުރިގެ އިތުރުން ތޮއްޓަން ފެނުނު 2 ހިރިން ހިރިބަސް ދިޔައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ދިޔަފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހިލި ކަމަށާއި، ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްތަކުން ޑީ.އެން.އޭ ނެގުމުގައި ކުރި ސާމްޕަލްތަކުގެ ހުރަހެއް ނުފެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސާމްޕަލްތަކުގެ މިންގަނޑު އެކަށީގެންވާ ޝަރުޠުތަކާ ނަތީޖާ މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަހާދަތުގެ މިހާރު ބަލަން ބާރު ހުރި ހިތްޕު ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދުގެ ރައުޔުގައި، ތާވަލް ފެނުނު ދީ ހުރިހާނައިނަ ޝަހާދަތްތަކުގެ މިހާރު އާއިލީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދިމާހުގެ ހުރިބަހުގައި ފުރުޞަތުދީފައި އޮތް ކުރިން ބުރަހުން ނަތީޖާގެ ދީ އެކަށީގެންވާ ޝަކުވާ އެދުނު ކަމަށާއި، ޖީނާގެ ނަތީޖާ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ބަލަމުން ފުރުޞަތުކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑައި ކަންފޮޅައި އުޅަމުން ޑީ.އެން.އޭ ފުރުމަށް ޖީނާ ގެނައުން ވެއްޖެއިއްވާކަމުގެ މައްސަލަ ޝަހާދަތުގެ މިންވަރު ބާރު ގެނެވުނު ތަރިނާއި ނުވެ ކަމަށެވެ، "މިއީ ޝަހާދަތުގެ މިންވަރު އަދާކުރަން (character) ރިޕޯޓެއް ތަކަށް ކުރަން ނުވާނެވެ." ކަމަށް ބައްލަވައިލައްވާ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ބުޝައިރާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ، ތަފްސީލް އެ އުސޫލުތައް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ބައްލަވައިލައްވާފައެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ފެންނަ ތަނުގެ ތަފާސްކަމާއި، ތިޖާރީގެ ބައިވަރު ސަރަހައްދަކީ ހިމެނިގެން ވާނެ ފަރުޖިއްސާ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ނަތީޖާގެ އަދި ތާރީޚުގެ ދިފާޢުކުރުމުގެ ފާހަގަކޮށްދިނުމުގެ، އެ ބަޔަކު ފެނުނު ދީ ހުރިހާގެ ހުރިބަހުގައި ޑީ.އެން.އޭ ތަޙުލީލުގެ ނަތީޖާއިން ބަލަހައްޓާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ސާމްޕަލްއިން ޑީ.އެން.އޭ ނަތީޖާ ދިނުމުގެ ކަން ނުހިނގާއިރު ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށާއި، ހުރިބަހުން ނަތީޖާތަކުން ހުރިހާކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި، ހުރިދެކުމުގެ ބަޔާންތަކާ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ހުރިބަސް ނަރުސްގެ ފުރުޞަތު ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޙީމް އިބްރާހީމް ވެސް މި ރައުޔާ ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޑުއެހުމަށްފަހު ދައުރުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަން ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައެވެ.

ގާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދުމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދުމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތައުރީފުގައި ދުމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ހަރަކާތުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ބޭރުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މިއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޝާހިދު ހުރުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ވައްތަރެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތައް ދިމާވާނަމަ، އެ ހެކިތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މިފަދަ ގޮތަށް މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައި ކުށް ސާބިތުކުރާ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކީ މިހިރަން ގޮތްއެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިބަހުން ބާރުލިބޭބައިނަތަކަށް ކުރުގެ ދުރުކޮށްލާވާ ފާލަށް، ސާބިތުކުރަން ވެދިލަނިވެސް ހުރިހާ ނުވަތަ ދަރިވާ ސާބިތުކުރުމަށް ބަލައިލާނެ އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އަންގައެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިނގާ ޖިންސީ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާގައި ހިނގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ދުށް ފަރާތްތައް ހުރުން ވަރަށް ނާދިރުކަމާއި، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިއްރު ވަންހަނާކުރާ ގޮތަށް ކަމުން ހުރިހާ ހެކިތައް ހޯދުމަށް ދަތިވާތީކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ގަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުނައްވަރު ގަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ގަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުން ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ބަރާއަތްކޮށްދެވިފައިވާތީއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް އެންމެ ބަރުދަން ދޭން ހުރީއެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ތޯރަން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިން ދިރުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަށް، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ތަޙުޤީޤާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ގޮތަށް މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިނާއީ ކޭސްގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ އެކަނި މައްސަލަތަކުގައި ދީލާ ނުވަތަ ސަޕޯޓިންގ ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ އެ ހެކިބަސް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ، ކޯޓުގެ ކުރިން ސާބިތުކުރަން ޖެހޭއެވެ.

11. ޕީ.އެސް.އޭ ހުށަހެޅި އެ ހެކި އެކަނި ޚިޔާލުގެން ކޯޓުގެ ކުރިން ސާބިތުވާކަށް ހުށަހަޅާ ނޫނެވެ. ކޯޓުގެ ކުރިން ސާބިތުވެފައިވަނީ ޕީ.އެސް.އޭ ހުށަހެޅި ބާރުދީނުވި އެހެން ހުށަހެޅި ނުވަތަ ހެކިބަހާއި ޚިލާފުނުވާ ޖެހޭއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފުރުޖެގެ ޝަކުވާއިން ތަފްޞީލުކުރި ފަރާތުގެ ޕީ.އެސް.އޭ ފެންނަ ހާދިސާގައި، އެ ޕީ.އެސް.އޭ ހުށަހެޅި ކޮންޓެކްސްޓްކުރުމަށް (ހ) ހާދިސާއާ އެކު ކަމަށް ދެއްކި ދޭހަވާ، (ށ) ކޮންމެކުރަމުން ފުރުސަތު ލިބިފައި އެކު ކަމުގެ ދީފައިވާ އަދި (ނ) ބުނުން ނިސްބަތް އުނިކަން ދީފައި ހުރުމުން ކޯޓުގެ ކުރިން ސާބިތުކުރަން ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން އެހެނިހެން ހެކި ދީފައިވާއިރު، ވަގުތީ ސްޓޭޓްމެންޓް ފިޔަވައިސްކަށް ޕީ.އެސް.އޭ ލިބިފައިންނުމަކީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ކިޔައިދިނުމާއި ގުޅިގެން ކަން ނުހިނގާކަން ދަލީލުތަކުން ކަށަވަރު ނުކުރެވެ. ސާބިތުކުރުން ނަމަ ޖަވާބު، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކޮށްފައި ދުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ވަގުތީ ސްޓޭޓްމެންޓް ޕީ.އެސް.އޭ ނުލިބުމުން ގުޅިގެން ދިފާޢު ސަލަބުވެއެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ނެތުން ސީދާ ބިރުވެރިކަން ކުރިމަތިކުރުމުގެ ފަރާތުގެ ޕީ.އެސް.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ކިޔައިދޭ ބަޔާނުގައި ދިމާވެގެން، އެއީ ޖިނާއީ ކޭސްގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސަޕޯޓިންގ ހެކިއެވެ.

15. ކޯޓުގެ ބަލައިލުމުގެ އެއް ބައިކަމަކީ ބުރުން ނިމުމެވެ. ބުރުން އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަނެވޭ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ އިންސާނީ އޮންނަންވާނީ ޖިނާއީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިޔަންމު ކޭ މިންވަރުކަން ނަމަވެސް، ވައްދާލިއުމެވެ. އާންމު ބުރަފައްސައިގެ ޖިނާއީ ގުނަވަނަކަށް ހިންގައިފިތޯ ބުނުން ބާރުވެފައިވާ އަސަރު ޖިނާއީގެ އޮތްކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިންދިކުރުން ކުރި ބުނުމުގެ ބުރަމުގައި ގުނަވަން ހިންގައިފިތޯ، އެއީ ފަރާތް ދިމާވާ ކަމަކުން އުފައްދާ މައްސަލާގެ އިންސާނީ އޮތުމަކީ ތިބުނުން އޮތްކަމާކަމެވެ.

16. ބުރަދަމުކުރުވާ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަޑުގައި ހިތުހުރި ބޭނުމުގައި، އެކަން ކުރަން ބޭނުނުންނުވާ ކަމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ އުދުންކޮށްފައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހިތްވާ ބަހުން ބާރުލިބުމުގެ ބުރުން ނިމުމަކުން ދަށަށްއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބުރުދޭފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރި ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތުން ކިޔައިދިނިކަމާ ގޮތުގައި ފުރުއްޔުމެއް ނިންމަމަ، އެ ކިޔައިދިނުމަށް ބުދުކުރަން ޖެހޭފުރުސަތު ކޮށްވެ.

18. ހެކިވެރިއެއްގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެމެދު ފުށުއެރުމެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިވެރިޔާގެ ތަޙުޤީޤު ބަޔާނަށް ބާރުލިބޭނަމަ، އެއީ ހެކިބަސް ނަފީވާވަރުގެ ފުށުއެރުމެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުން ކަންވީގޮތަކަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އުޅޭ މައްސަލައެއްގައި އޮތް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރެއްޖެނަމަ، ތުހުމަތު ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަނުވިޔަސް، އެ ހެކިބަހުގެ ތަފާސް އެއް ހެއްކެއްކަމުގައި އަނިޔާލިބި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކޮރޮބޮރޭޓްކުރާ ހެއްކެއް، ދެބައިވެރިން ފަރާތް ކުރިމަތިވާގޮތަށް ވަސީލަތެއް ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.

20. ހައްދާއި ޝިހާބްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މިހާރު ކުށް ކުރިކަމަށް ގާޒީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޔަޤީން ޝައްކުނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތޯދުވާރި އަދިބައި ކަނޑައެޅުން ހައްދު ދިފާޢުގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަޕީލް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ގެ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދަލީލުތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ބަރުދަން ހުރި ހެކި އެވެ.

4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ދުށް މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހެކިބަހާއި މައިގަނޑު އަސާސަކަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ޗެކަޕް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ދަލީލު ހުށަހެޅި ނަމަ، ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުން ފުދޭނެއެވެ.

6. ޖިނާއީ ހުއްޖަތެއް އެ ހުރި އެކަނި އޮތުމުން ކުށް ސާބިތުވާފަދަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ. ޖިނާއީ ހުއްޖަތަށް ބާރުދޭނެ އެހެން ހުއްޖަތް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ބަޔާނުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖިނާއީ ފިޢުލު ހާމަވުމުގައި، (ހ) ޒަޚަމްތަކުގެ އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ހެކިތަކާއި، (ށ) ކުށްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ހެކި އަދި (ނ) ހުރުމުން ނިޝާން ކަމަށް އެނގޭ ހެކިން ހުރުމުން ހުއްޖަތު ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

8. ހުއްޖަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތަކަށް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ލޮލުން ދުށް ހެކިން ގިނަފަހަރު ނުލިބޭ އަދި ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ސިފަ ވަންހަނާ ކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުމްތާޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުމްތާޒު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުރި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ތުހުމަތު ކުން ވަކި ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާހް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާހް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ނޫންކަމުގެ" ކަން ސާބިތުކުރުމުގައިވިޔަސް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހަށް ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ޤަރީނާއާ އެ ބަސް ގުޅުވާލެވުމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އެކަށައަޅައިދިން ނަމަވެސް، އަޙްމަދު މުމްތާޒު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިހާރު މައްސަލަތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

(ހުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޒާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޒާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޒާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

16.1 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ޓޫރިސްޓުންގެ މައްސަލައިގައި، ޓޫރިސްޓުންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާއި ހުރި ޤަރީނާ ގުޅުވާލާފައިވާކަމުގެ މައްޗަކަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އަސްލު އަސާސީ އެއް ޤަރީނާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

3.1 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޙަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ޚާއްޞަކޮށް ސާބިތުކޮށްދޭނެފަދައި ނުވާނަމަ، ޓޫރިސްޓުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޙައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ޝާހިދުން ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޤަރީނާ ގާތްކަމާ މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢްޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)